



بيان عدم الاعتراف بسلوك دولة إسرائيل

الأساس القانوني والأخلاقي والسياسي لقطيعة ضرورية · 2026

كُتِبَ هذا البيان من قِبَل شخص واحد فقط.

لا أمثل أي منظمة أو حزب أو حركة. أنا مواطن أوروبي سافر كثيراً بحكم عمله والتقى بأشخاص من كل الخلفيات — الاجتماعية والدينية والسياسية والجغرافية. لديّ أصدقاء يهود ومسلمون وكاثوليك وملحدون. هذا التنوع ليس ديكوراً في حياتي: إنه الطريقة التي تعلّمت بها التفكير.

استمعت في هذا النزاع إلى الجميع، بدءاً من أقرب الناس إليّ. لقد وضعني أصدقاؤى اليهود في اختبار عسير. أردت أن أفهم وجهة نظرهم، بحثت عنها بجدية، وأخذتها بعين الاعتبار. لكنني وجدت في النهاية أمامي شيئاً لا أستطيع تسميته حجة: مجرد تبريرات لأفعال يصفها القانون الدولي بأنها غير مشروعة. وأدركت أن الاستمرار في الصمت — حتى لا أجرح صداقة أو لا أبدو ما لست عليه — كان سيكون غير أمين. تجاههم قبل أي شيء، ثم تجاه نفسي.

أؤمن بأحكام القانون الدولي ليس كمصلحة خطابية، بل كأساس حقيقي للتعايش المدني. أؤمن بالأخلاق الغربية بأفهم معانيها وأكثرها إزعاجاً: أخلاق البشر، لا أخلاق السياسة والاقتصاد. في هذه المسألة، بلغنا القاع الأخلاقي. النقطة التي يتوقف فيها الصمت عن كونه حكمة ويصبح تواطؤاً.

إن كنت تشاطرنى هذا الاقتناع، فهذا البيان هو بيانك أيضاً.

إلى من يتوجه هذا البيان

كُتِبَ هذا البيان لفئتين من الناس تميل الخطابات السائدة إلى تعارضهما بشكل مصطنع، بينما يتشاركان في الواقع نفس الرهان الأخلاقي: أن يكون القانون سارياً على الجميع، دون استثناءات جيوسياسية.

يتوجه، أولاً، إلى كل من لا يستطيع أخلاقياً قبول الانتهاكات الموثقة التي يرتكبها دولة إسرائيل بحق المدنيين في غزة ولبنان. إلى من رأى صور الفوسفور الأبيض يتساقط على البيوت وقرر أن الصمت لم يعد موقفاً قابلاً للدفاع عنه.

ويتوجه، بالقدر ذاته من القوة، إلى كل مواطن إسرائيلي وكل يهودي في الشتات يتعرض اليوم للتمييز بسبب أفعال حكومة لم يختارها، أو يعارضها، أو ناضل ضدها علناً، إنهم لا يتحملون المسؤولية عن الخيارات العسكرية والسياسية لدولتهم.

هاتان الفئتان ليستا في تناقض. إنهما وجهان لسؤال واحد: هل من الممكن احترام القانون الدولي، وألا يدفع أي إنسان ثمن جرائم لم يرتكبها؟ جواب هذا البيان نعم — وشرط تحقيق ذلك هو تسمية الأشياء بمسمياتها.

أولاً. المقدمة

وُلد هذا البيان من فعل وجداني عقلائي، لا من اندفاع عاطفي. لاحظ الموقعون على هذا الوثيقة، بدهشة فكرية متصاعدة، تطور نمط من السلوك الدولاتي لا يمكن بعد الآن إدراجه في الفئات الاعتيادية لاستخدام القوة في النزاع المسلح. نقطة اللاعودة كانت الاستخدام المنهجي والموثق للفوسفور الأبيض فوق المناطق المدنية المكتظة بالسكان — وهو سلاح تُحظر طبيعته العشوائية والحارقة بشكل لا لبس فيه بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي والاتفاقي.

ويجب أن يُقال منطلق التسلسل الزمني بالوضوح نفسه، في 7 أكتوبر 2023 هاجمت جماعات مسلحة بقيادة حركة حماس إسرائيل: ووفقاً للسلطات الإسرائيلية، قُتل نحو 1200 شخص واقتيد نحو 250 رهينة إلى غزة. قتل المدنيين، واحتجاز الرهائن، والعنف الجنسي: هذه جرائم يدينها القانون الدولي من دون أي ظروف مخففة. وبسبب هذه الأفعال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق القائد العسكري لحماس، محمد الضيف. هذا البيان لا يتجاهلها ولا يبررها. إنه يؤكد شيئاً آخر: الجريمة التي يتعرض لها طرف لا تبيح له ارتكاب جرائم أخرى، والقانون الإنساني يُلزم من يردّ على هجوم تماماً كما يُلزم من شنه.

هذا الإعلان ليس فعلاً معادياً للسامية، ولا إنكاراً لحق الشعب اليهودي في الوجود والأمن. إنه فعل وفاء للقانون الدولي — ذلك النظام القانوني الذي بنى العالم على أنقراض الحرب العالمية الثانية بوعد «لن يحدث ذلك مرة أخرى». يدين الموقعون هذه الانتهاكات دون لبس، ويرفضون الاعتراف بها كأفعال مشروعة.

ثانياً. الحدث المُفجّر: استخدام الفوسفور الأبيض

2.1 طبيعة السلاح

الفوسفور الأبيض (WP) مادة كيميائية تشتعل تلقائياً عند ملامستها للأكسجين، وتحترق بدرجات حرارة تتجاوز 800 درجة مئوية. بمجرد اشتعاله، يستمر في الاحتراق حتى ينفد الأكسجين المتاح أو يُستهلك كلياً. عند ملامسته للأنسجة البشرية، يخترقها في العمق ويستمر في الحرق داخلياً، مسبباً إصابات بالغة الشدة، غالباً ما تكون مميتة وفي كل الأحوال دائمة.

2.2 توثيق الاستخدامات

وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش، بأدلة مصورة وفيديوهات وشهادات مباشرة، استخدام قوات الدفاع الإسرائيلية (جيش الدفاع الإسرائيلي) لذخائر الفوسفور الأبيض في مناطق مكتظة بالسكان في قطاع غزة وجنوب لبنان منذ أكتوبر 2023.

«وظّفت القوات الإسرائيلية الفوسفور الأبيض في عملياتها العسكرية في لبنان وغزة، مما عرّض المدنيين لخطر إصابات خطيرة وطويلة الأمد.»

— هيومن رايتس ووتش، 12 أكتوبر 2023

وأجرت منظمة العفو الدولية تحقيقات مماثلة، وطالبت بالتحقيق في هجوم 16 أكتوبر 2023 على بلدة الزهرة اللبنانية بوصفه جريمة حرب، كما أجرتها وحدات التحقيق في صحيفة نيويورك تايمز وهيئة الإذاعة البريطانية. ونفى الجيش الإسرائيلي استخدامه في غزة، ودافع في مناسبات أخرى عن مشروعيته بوصفه ذخيرة دخانية: وهي أطروحة يراها الموقعون بلا أساس قانوني حين تُستخدم الذخيرة فوق مناطق مأهولة.

2.3 التوصيف القانوني

يُشكّل استخدام الفوسفور الأبيض فوق المناطق الحضرية المأهولة انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني العرفي، الذي يلزم كل دولة بصرف النظر عن المعاهدات التي صادقت عليها: مبدأ التمييز، وواجب اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، وحظر الأسلحة والهجمات العشوائية (القواعد 1 و15 و71 للجنة الدولية للصليب الأحمر).

أما المعاهدة الخاصة بالأسلحة الحارقة، أي البروتوكول الثالث لاتفاقية الأسلحة التقليدية المعينة (جنيف، 1980)، فلا تنطبق هنا، لسببين تقتضي الأمانة التصريح بهما. فإسرائيل لم تصادق عليه. كما أن البروتوكول يستثني من تعريفه الذخائر غير «المصممة أساساً» لإشعال الحرائق، مثل ذخائر الفوسفور الأبيض المستخدمة لتوليد الدخان. وتطالب هيومن رايتس ووتش منذ سنوات بسدّ هاتين الثغرتين تحديداً.

والاستخدام المتعمد ضد المدنيين يُشكّل جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي.

ثالثاً. الإطار المعياري الدولي المنتهك

3.1 القانون الإنساني الدولي العرفي

- مبدأ التمييز (القاعدة 1 بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي): يجب دائماً التمييز بين المدنيين والمقاتلين.
- مبدأ التناسب (القاعدة 14): يُحظر شن هجوم يُتوقع أن يتسبب في خسائر مدنية مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة.
- مبدأ الحيطة (القاعدة 15): يجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة عملياً لتجنب الخسائر المدنية أو تقليلها.
- حظر الأسلحة العشوائية (القاعدة 71): تُحظر الأسلحة التي بطبيعتها لا تستطيع التمييز بين المدنيين والمقاتلين.

3.2 اتفاقية الإبادة الجماعية (1948)

رفعت جمهورية جنوب أفريقيا، في 29 ديسمبر 2023، دعوى ضد دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية استناداً إلى اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وبموجب أمرها الصادر في 26 يناير 2024، رأت المحكمة أن حقوق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية معقولة، وأقرّت بوجود خطر حقيقي ووشيك بإلحاق ضرر لا يمكن جبره بتلك الحقوق (الفقرة 74)، وأمرت إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع الأفعال الداخلة في نطاق الاتفاقية.

«ترى المحكمة أن بعض الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا وتسعى إلى حمايتها معقولة على الأقل.» — محكمة العدل الدولية، أمر 26

يناير 2024، § 54

لم تقرر المحكمة أن الإبادة الجماعية معقولة، ولا أنها وقعت: وقد أوضحت ذلك رئيستها آنذاك، جوان دونوهيو، في أبريل 2024. ولا يزال النظر في الموضوع مفتوحاً: فقد قدّمت إسرائيل دفاعها المكتوب في 12 مارس 2026. غير أن محكمة تقرّ بوجود خطر حقيقي ووشيك بضرر لا يمكن جبره قد أنشأت التزاماً بالمنع يلزم جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، لا إسرائيل وحدها.

3.3 نظام روما الأساسي والمحكمة الجنائية الدولية

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالانت بتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه هي المرة الأولى في تاريخ المحكمة التي تُصدر فيها أوامر اعتقال بحق قيادة حكومة غربية أو حليف استراتيجي لها. وفي اليوم نفسه، أصدرت الدائرة نفسها مذكرة توقيف بحق محمد الضيف، القائد العسكري لحماس، بسبب جرائم 7 أكتوبر. وأغلقت الإجراءات في فبراير 2025 بعد التثبت من وفاته.

3.4 قرارات الأمم المتحدة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 27 أكتوبر 2023، القرار ES-10/21 بأغلبية 120 صوتاً، داعيةً إلى هدنة إنسانية فورية. وتعطل مجلس الأمن مراراً بسبب الفيتو الأمريكي على مشاريع وقف إطلاق النار. أما القرار 2728 الصادر في مارس 2024، الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار، فلم يُعتمد إلا بفضل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، وبقي من دون تنفيذ.

رابعاً. الأساس القانوني: وضوح الفئات

4.1 معنى «عدم الاعتراف» في هذا البيان

«عدم الاعتراف» المُستحضر هنا له موضوع محدد ومركّز قانونياً: رفض الاعتراف بمشروعية تصرف الدولة الإسرائيلية في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان. هذا تحديداً ما تفرضه مواد المسؤولية الدولية للدول (ARSIWA، لجنة القانون الدولي/الأمم المتحدة 2001) على الدول الأخرى:

- المادة 40: الانتهاكات الجسيمة للالتزامات المستمدة من القواعد الآمرة للقانون الدولي العام (jus cogens).
 - المادة 41: التزام الدول الأخرى بعدم الاعتراف بمشروعية الوضع الناشئ عن الانتهاك الجسيم، وعدم تقديم أي مساعدة في الإبقاء عليه.
- عنوان هذا البيان — «عدم الاعتراف بسلوك دولة إسرائيل» — يجب قراءته في هذا الضوء: ليس كإنكار وجودي للكيان الدولتي، بل كرفض سياسي وأخلاقي لمنح الشرعية لسلوك ينتهك القانون الأمر بشكل منهجي.

4.2 سابقة جنوب أفريقيا

لم يُقدّم المجتمع الدولي قط على «عدم الاعتراف» بدولة جنوب أفريقيا ككيان قانوني. ما فعله — وهذه هي السابقة ذات الصلة — هو الإعلان عن عدم مشروعية سلوك النظام، وتعليق عضوية جنوب أفريقيا في الوكالات المتخصصة، وفرض حظر أسلحة إلزامي (القرار 418، 1977)، وعزل الحكومة تدريجياً حتى انهار نظام الفصل العنصري عام 1990. هذا هو النموذج الذي يقترح هذا البيان تطبيقه.

4.3 مسألة الانتقائية

يعترف الموقعون صراحةً بأن دولاً أخرى — الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وتركيا — تستحق تدابير مماثلة. هذا التفاوت ليس دليلاً على معاداة السامية، لكنه بالتأكيد دليل على انتقائية تطبيق القانون الدولي. الرد الصحيح ليس الشلل: بل تأكيد أن نفس المعيار يجب أن يسري على الجميع.

خامساً. التدابير الملموسة

5.1 الأمم المتحدة

ينص **ميثاق الأمم المتحدة** على وقف عضوية دولة عضو (المادة 5) وطردها (المادة 6)، لكن كليهما يتطلب توصية من مجلس الأمن، حيث يمكن للفيتو أن يعطلهما. غير أن ثمة سابقة لم يوقفها الفيتو. ففي عام 1974، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا الفيتو ضد طرد جنوب أفريقيا، رفضت الجمعية العامة أوراق اعتماد الوفد الجنوب أفريقي واستبعدته من أعمالها حتى عام 1994. ونطالب

الجمعية العامة بدراسة المسار نفسه، واستخدام إجراء «الاتحاد من أجل السلام» (القرار 377، 1950) للتوصية إلى الدول بالتدابير التي يعجز المجلس عن اعتمادها.

5.2 الوكالات المتخصصة والهيئات الدولية

تعليق مشاركة إسرائيل في الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة التي هي عضو فيها، مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة، وفي هيئات مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى حين وقف العمليات المنتهكة للقانون الدولي الإنساني والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.

5.3 العقوبات الاقتصادية وحظر الأسلحة

فرض حظر إلزامي على توريد الأسلحة والذخائر والتقنيات العسكرية ذات الاستخدام المزدوج إلى دولة إسرائيل، مماثل لذلك المفروض على جنوب أفريقيا عام 1977. تطبيق عقوبات اقتصادية مستهدفة مع آليات تحقق دولية.

سادساً. تمييز ضروري: الدولة والحكومة والشعب

هذا البيان ليس موجهاً ضد الشعب الإسرائيلي، ولا ضد المواطنين اليهود في إسرائيل أو الشتات، ولا ضد الثقافة أو التاريخ أو التراث اليهودي. إنه موجه ضد الخيارات الحكومية والسلوك العسكري لدولة انتهكت القانون الدولي مراراً عبر أجهزتها. نحن نعترف بأصوات هؤلاء المواطنين الإسرائيليين المعارضين — تلك الأقلية التي تنزل إلى الشوارع وتوثق وتدين انتهاكات حكومتها — ندعمها. عدم الاعتراف بالدولة ليس إسكاتاً لهم: إنه، بشكل مفارق، أحد أقوى أفعال الدعم لقضيتهم.

سابعاً. الإعلان الختامي

نحن الموقعون، استناداً إلى التزامنا بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 ونظام روما الأساسي، نعلن:

1. لا نعترف بمشروعية السلوك الحالي للدولة الإسرائيلية باعتباره متوافقاً مع قواعد القانون الإنساني الدولي والمبادئ الأساسية للنظام الدولي.
 2. نطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية المنتهكة للقانون الدولي، والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، والتنفيذ الكامل للتدابير الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.
 3. ندعو الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد تدابير التعليق والإقصاء والعقوبات الموصوفة في هذا البيان.
 4. نؤكد أن احترام القانون الدولي غير قابل للتفاوض، ولا يقبل استثناءات جيوسياسية، وأن أي تمييز بين الدول المنتهكة على أساس موقعها الاستراتيجي يُشكل في حد ذاته انتهاكاً لمبدأ المساواة السيادية بين الدول.
- الفوسفور الأبيض المشتعل فوق غزة ولبنان يحرق أيضاً شرعية نظام دولي يغض الطرف. نحن لا نغض الطرف.

المراجع القانونية

- البروتوكول الثالث CCW — جنيف 1980 | اتفاقية الإبادة الجماعية — 1948
- نظام روما الأساسي م. 8 — 1998 | ARSIWA م. 40-41 — لجنة القانون الدولي/الأمم المتحدة 2001
- محكمة العدل الدولية — جنوب أفريقيا ضد إسرائيل — 26 يناير 2024 | المحكمة الجنائية الدولية — ننتياهو وغالانت — 21 نوفمبر 2024
- ميومن رايتس ووتش — الفوسفور الأبيض — 12 أكتوبر 2023 | الجمعية العامة 27 — ES-10/21 أكتوبر 2023
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر — دراسة القانون الإنساني الدولي العرفي (هنكارتس وداسوالديك، 2005)

- قرار مجلس الأمن 418 (1977) | الجمعية العامة 377(V) — الاتحاد من أجل السلام — 1950
 - منظمة العفو الدولية — الزهرة (لبنان) — 31 أكتوبر 2023 | هيومن رايتس ووتش — البروتوكول الثالث والفوسفور الأبيض — 2024
 - المحكمة الجنائية الدولية — مذكرة توقيف الضيف — 21 نوفمبر 2024 | مجلس الأمن القرار 2728 — 25 مارس 2024
 - الجمعية العامة — استبعاد جنوب أفريقيا من أعمالها — 12 نوفمبر 1974
- مصادر إضافية: أخبار الأمم المتحدة · Haaretz · Amnesty International · Human Rights Watch · Deif · ICC · EJIL:Talk · UN
- 1974